

1500758-08.2022.8.26.0462
Classe: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo
Assunto: Receptação
Magistrado: Eduardo Messias Altemani
Comarca: Poá
Foro: Foro de Poá
Vara: Vara do Juizado Especial Cível e Criminal
Data de Disponibilização: 19/12/2022
... anteriormente pelo crime de roubo.

Diante do conjunto probatório, restaram demonstradas a materialidade e autoria do crime.

Nesse contexto, ficou demonstrado que o réu adquiriu o telefone celular apreendido em sua posse pelo valor de R\$50,00, de um suposto e desconhecido coletor de materiais recicláveis, embora o aparelho apresentasse valor de mercado de R\$800,00.

É ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Poá
Foro de Poá
Vara do Juizado Especial Cível e Criminal
Avenida Nove de Julho, 478, Poá-SP - cep 08855-100
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1500758-08.2022.8.26.0462 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
1500758-08.2022.8.26.0462
Classe - Assunto:
Inquérito Policial - Receptação
Documento de Origem:
Inquérito Policial, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria - 2050816/2022 - DEL.POL.POA, 23175328 - DEL.POL.POA, 1711106/21/020 - DEL.POL.POA, 2050816 - DEL.POL.POA
Autor:
Justiça Pública
Averiguado:
ADILSON FERREIRA DOS SANTOS FILHO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Eduardo Messias Altemani

Vistos.

Dispensado o relatório, nos termos do art. 81, §3º, da Lei nº 9.099/95.

DECIDO.

A pretensão do Ministério Público é procedente.

A materialidade do crime ficou demonstrada pelos boletins de ocorrência de fls. 3/4 e 5/8, pelo auto de exibição e apreensão de fls. 9 e de avaliação de fls. 16, bem como pelos depoimentos das testemunhas.

A autoria também é certa e a culpa recai sobre o réu, cuja negativa não é suficiente para afastar a sua responsabilidade.

A testemunha Samoel Danillo Fontes Fernandes, policial militar, afirmou que, no dia dos fatos, atendeu a uma ocorrência de um desentendimento doméstico. No local dos fatos, encontraram as partes e ingressaram na residência delas. Na oportunidade, encontraram com o réu um telefone celular que constava como furtado. Em razão do desentendimento doméstico e por esse fato, o réu foi encaminhado à delegacia de polícia.

A testemunha Dayane Efigênia dos Santos afirmou que não tinha conhecimento de nenhuma subtração referente a um telefone celular. Disse também que desconhece qualquer ato de receptação pelo réu, bem como asseverou saber que o seu companheiro teria adquirido um telefone celular, mas não sabe o valor do negócio.

Por sua vez, o réu negou os fatos narrados na denúncia. Disse que realmente adquiriu o telefone celular Motorola em questão, mas disse que o adquiriu de um coletor de materiais recicláveis pelo valor de R\$50,00. Disse que essa pessoa teria afirmado que havia achado o telefone. Afirmou que trabalha e já foi condenado anteriormente pelo crime de roubo.

Diante do conjunto probatório, restaram demonstradas a materialidade e autoria do crime.

Nesse contexto, ficou demonstrado que o réu adquiriu o telefone celular apreendido em sua posse pelo valor de R\$50,00, de um suposto e desconhecido coletor de materiais recicláveis, embora o aparelho apresentasse valor de mercado de R\$800,00.

É importante salientar que, mesmo que haja eventual variação no valor da avaliação do bem pela autoridade policial (fls. 16), é certo que o réu adquiriu o aparelho por montante claramente insignificante para o tipo de produto comprado. Se não bastasse isto, a simples origem do bem relatada pelo acusado também é manifestamente suspeita. O relato de que o bem teria sido oferecido por um coletor de materiais recicláveis, que teria o achado, não é apenas inverossímil, como deveria, por si só, levantar desconfiança, uma vez que um produto achado não necessariamente foi abandonado e, portando, não era passível de apreensão e comercialização pelo seu achador.

Assim, diante do conjunto probatório, é certo que o réu adquiriu telefone celular em circunstâncias e valor suspeitos, os quais lhe permitiriam presumir ser proveniente de origem ilícita, o que basta para a consumação do delito de receptação culposa.

Nesse contexto, a condenação do réu é de rigor.

Passo a dosar sua pena.

PENA. I) Primeira fase de fixação da pena, circunstâncias judiciais: A) Antecedentes: o réu possui maus antecedentes (fls. 56/59); B) Culpabilidade: nada de especialmente gravoso que já não esteja contido na conduta típica; C) Conduta social e personalidade do agente: o réu já foi processado e condenado criminalmente em outras oportunidades por delitos contra o patrimônio, o que demonstra a sua personalidade voltada para o crime e conduta antissocial; D) Motivos, circunstâncias e consequências do crime: nada de especial a ser ponderado; E) Comportamento da vítima: nada a ser ponderado; PENA-BASE: ponderando as

circunstâncias expostas, nos termos do art. 59 do Código Penal, fixo a pena-base do acusado em 1 mês e 5 dias de detenção. II) Segunda fase de fixação da pena, agravantes e atenuantes: o réu é reincidente (fls. 56/59), incidindo, portanto, a agravante genérica prevista no art. 61, I, do Código Penal, razão pela qual aumento a sua pena em 1/6 (um sexto), a qual passa para 1 mês e 10 dias de detenção. III) Terceira fase de fixação da pena, causas de aumento e de diminuição: nada a ser considerado. Incabível a substituição da pena corporal pela restritiva de direitos em razão do disposto no art. 44, II e III, do Código Penal, pois, embora a pena aplicada ao réu seja inferior a 4 (quatro) anos, ele é reincidente, bem como as circunstâncias judiciais mencionadas não lhe são favoráveis e não recomendam a substituição da sua pena privativa de liberdade. Pelas mesmas razões, inviável a aplicação somente da pena de multa.

Ante o exposto, julgo procedente a ação para CONDENAR o réu ADILSON FERREIRA DOS SANTOS FILHO, qualificado nos autos (RG nº 41395944), à pena segregativa de 1 mês e 10 dias de detenção, por ter infringido o disposto no art. 180, §3º, do Código Penal.

O réu deverá iniciar o cumprimento da sua pena no REGIME SEMIABERTO, nos termos do art. 33, §2º, "b", do Código Penal, pois ele é reincidente, bem como as circunstâncias judiciais mencionadas justificam a aplicação de regime prisional mais gravoso.

Incabível a suspensão condicional da pena em razão do disposto no art. 77, I e II, do Código Penal, uma vez que o réu é reincidente em crime doloso, bem como as circunstâncias judiciais não lhe são favoráveis.

O réu poderá recorrer desta decisão em liberdade, pois já se encontra solto por este processo e não existem, por ora, motivos que indiquem a necessidade da sua segregação cautelar.

Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no "Rol dos Culpados".

Publique-se e intime-se.

Poá, 16 de dezembro de 2022

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA